

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061429-68.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: FERNANDA VALENTIM COSTA

RECORRIDO: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU NO CURSO DE MEDIDA. AUTORA APROVADA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 47, §2º DA LEI N.º 9.394/96. CARGA HORÁRIA DO CURSO INCOMPLETA. APROVEITAMENTO EXTRAORDINÁRIO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. FUMMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2024.

5061429-68.2024.4.02.5101

510014221958 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061429-68.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: FERNANDA VALENTIM COSTA

RECORRIDO: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida Cautelar interposto pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela, nos seguintes termos (evento 3, DESPADEC1):

*"Trata-se de ação ajuizada por **FERNANDA VALENTIM COSTA** objetivando obrigação de fazer em face da **UFRJ**, com a finalidade de obter provimento jurisdicional que determine sua colação de grau.*

Como causa de pedir, alega que está cursando as últimas horas da carga horária das matérias eletivas e que tais matérias consistem na repetição das matérias e que já cumpriu carga horária superior à estabelecida pelo MEC.

Diz que se inscreveu e foi aprovada no processo seletivo Mais Médicos, Edital de nº04/2024 (38º ciclo), que agendou para o dia 16/08/2024 a apresentação dos documentos.

Prossegue afirmando que o cumprimento da carga horária se deve por questões administrativas e que a turma correspondente na Ilha do Fundão já colou grau, sendo a discrepância em razão da pandemia.

Inicial instruída com: a) documentos pessoais; b) procurações; c) comprovantes de residência; d) declarações de pobreza; e) boletins de orientação acadêmica; f) históricos escolares; g) print do comunicado da UFRJ e; h) print da publicação preliminar de alocação dos médicos.

*Em sede de **antecipação dos efeitos da tutela**, pleiteia o seguinte:*

1- A UFRJ Macaé seja obrigada a proceder, até o dia 12/08/2024 - data possibilitaria tempo hábil para reunir a documentação necessária para a apresentação da documentação ao Programa Mais Médicos. Requer para maior celeridade a notificação seja realizada diretamente aos membros do instituto de medicina, visando maior celeridade: ● Ricardo dos Santos Vasconcellos - Coordenador do Curso de Medicina, contato (22) 99866-6098 ● Joelson Tavares Rodrigues, contato 22 99224-6225 ● Karine da Silva Verdoorn, contato 22 99246-9032 ● direcaoufrjmacae@macae.ufrj.br e medicina@icm.macaee.ufrj.br

2- Além disso, requer que a decisão funcione como substituto a eventual título necessário, servindo como documento de comprovação da colação no curso de Medicina, estritamente para fins de matrícula na residência em que a autora obteve aprovação. Essa medida visa otimizar o

tempo, prevenindo eventualidades que possam ocorrer com o CREMERJ.

3- Seja a ré intimada imediatamente sobre o deferimento da antecipação de tutela requerida por Oficial de Justiça de plantão; com de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada dia de descumprimento da tutela jurisdicional.

4- Seja determinado à universidade que se abstenha de perpetrar qualquer tipo de ação ou procedimento com o intuito de impedir, restringir, retardar ou dificultar, de alguma maneira, o requerido nos itens acima.

5- Pugna para que a decisão de concessão da referida tutela que esperam ver deferida, seja comunicada diretamente à direção da UFRJ para cumprimento por meio do e-mail: direcaoufrjmacae@macae.ufrj.br e medicina@icm.macaoe.ufrj.br

Petição inicial acompanhada de documentos.

É o relato do necessário.

Decido.

DEFIRO a gratuidade de justiça.

Inicialmente, cumpre registrar que o **art. 300 do CPC** estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso em apreço, entendo que **não** estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida.

A autora é aluna do curso de medicina da UFRJ mas **não** concluiu toda a carga horária exigida, conforme reconhece em sua petição inicial.

A análise do **BOLETIM DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA** (evento 1, ANEXO2), em cotejo com o **BOLETIM NÃO OFICIAL** (evento 1, ANEXO3) revela que a autora ainda **não** cumpriu total a carga horária do curso:

ALUNO: FERNANDA VALENTIM COSTA	CURSO ATUAL: Medicina - M				
DRE: 118177723	SITUAÇÃO ATUAL: Ativa				
Resumo					
	Total a ser cumprido		Cumpridos		Falta cumprir
	Crédito	C.H.	Crédito	C.H.	Crédito C.H.
Obrigatórias	184.0	4900	178.0	4610	6.0 290
Escolha condicionada	12.0	420	34.0	1088	0 0
Escolha Restrita - Grupo Internato Rotatório	92	3520	69.0	2640	23.0 880
Livre escolha	0.0	0	22.0	668.0	0.0 0.0
Extensão	0.0	0	0.0	360	0.0 0

Atividades Acadêmicas Opcionais (Escolha Restrita)									
Grupo Internato Rotatório				Atividades Acadêmicas (ou equivalentes) já aprovadas					
Elenco Recomendado / Dados Atuais									
Código	Nome	Cred	C.H.	Código	Nome	Cred	C.H.	Grau	Ativ. Acad. a cursar (ocorrências)
MCMU02	Internato Rotator Saúde Mulher	23.0	880	MCMU02	Internato Rotator Saúde Mulher	23.0	880	NGC	Cursando
MCMU03	Internato Rotator Med Família	23.0	880	MCMU03	Internato Rotator Med Família	23.0	880	NGC	
MCMU04	Internato Rotator Saúde Criança	23.0	880						
MCMU05	Internato Rotator Saúde Adulto	23.0	880	MCMU05	Internato Rotator Saúde Adulto	23.0	880	NGC	
Totais a serem cumpridos:		92	3520	Já Cumpridos:		69.0	2640		
				Falta Cumprir:		23.0	880		
				Extensão:		0	0		

Rio de Janeiro - RJ									
BRASILEIRO NATO									
Período	Código	Nome da Disciplina/RCC	CrR	CH	Grau	CrO	Pontos	SF	
2024/1	Cursando RCS MCMU04								
	Totais: no período 0.0 0.0 0.0 0.0 CR ***** acumulado 285.0 8,338.0 281.0 1,525.5 8.3								
Seq	Código	Nome do RCC	Início	Conclusão	Carga Horária				
4	MCMU04	Iniciação Científica I	2010/1	2010/1	4.00				

Além disso, o comunicado da **Coordenação do Curso de Medicina** afirma a colação de grau se dará em até 30 dias **após** findar **todas** as atividades e carga horária obrigatória do curso de internato, o que não é o caso.

Por fim, a simples aprovação no processo seletivo Mais Médicos e um CR (coeficiente de rendimento) de 8.3 **não** são suficientes para demonstrar extraordinário aproveitamento nos estudos, na forma do art. 47, § 2º, da Lei Federal nº 9.394/1996.

O contraditório é a regra, devendo ser afastado somente em situações excepcionais, sendo certo que o caso necessita de esclarecimentos, não sendo possível reconhecer de plano a presença dos requisitos da medida liminar. Ademais, o CPC/2015 insere o contraditório no capítulo Das Normas Fundamentais de Processo Civil.

Do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Cite-se para apresentar resposta no prazo de 30 dias (art. 335 e 183, do CPC/15). Oportunidade na qual deverão requerer eventuais provas, justificadamente.

Após, à parte autora em **réplica**.

Por fim, não não havendo requerimentos, voltem-me os autos conclusos para **sentença**.

VOTO

Tendo em vista que não houve qualquer alteração no quadro fático, deve ser mantido o já fundamentado na decisão do evento 3, que passa a fazer parte integrante do presente voto.

Pretende a Autora a sua colação de grau antecipada, no curso de Medicina, alegando excepcional desempenho acadêmico, ter cumprido a carga horária exigida pelo MEC e ter sido aprovada em concurso público (Programa Mais Médicos).

REGIAO	UF	IBGE	MUNICIPIO	TIPO DE EQUIPE	INSCRICAO	CPF	SITUACAO	PERFIL DO MEDICO	ORDEN DA PRIORIDADE DE ESCOLHA	PONTUACAO GERAL	POSICAO
SUDESTE	RJ	330010	ANGRA DOS REIS	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	816525	000.53X.XXX-41	NAO ATENDIDO	PERFIL 2	1	0	17
SUDESTE	RJ	330010	ANGRA DOS REIS	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	831457	604.13X.XXX-49	NAO ATENDIDO	PERFIL 2	1	0	18
SUDESTE	RJ	330010	ANGRA DOS REIS	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	828761	128.08X.XXX-25	NAO ATENDIDO	PERFIL 2	2	20	19
SUDESTE	RJ	330010	ANGRA DOS REIS	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	815137	052.80X.XXX-00	NAO ATENDIDO	PERFIL 2	2	0	20
SUDESTE	RJ	330010	ANGRA DOS REIS	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	832116	096.02X.XXX-27	NAO ATENDIDO	PERFIL 2	2	0	21
SUDESTE	RJ	330010	ANGRA DOS REIS	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	845699	638.12X.XXX-10	NAO ATENDIDO	PERFIL 3	1	0	22
SUDESTE	RJ	330010	ANGRA DOS REIS	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	827817	121.28X.XXX-90	NAO ATENDIDO	PERFIL 3	1	0	23
SUDESTE	RJ	330010	ANGRA DOS REIS	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	825466	717.37X.XXX-38	NAO ATENDIDO	PERFIL 3	1	0	24
SUDESTE	RJ	330010	ANGRA DOS REIS	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	817241	076.97X.XXX-61	NAO ATENDIDO	PERFIL 3	2	0	25
SUDESTE	RJ	330020	ARARUAMA	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	830285	143.68X.XXX-94	ATENDIDO	PERFIL 1	1	20	1
SUDESTE	RJ	330020	ARARUAMA	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	840456	148.09X.XXX-27	ATENDIDO	PERFIL 1	1	0	2
SUDESTE	RJ	330020	ARARUAMA	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	822731	120.40X.XXX-07	NAO ATENDIDO	PERFIL 1	2	0	3
SUDESTE	RJ	330020	ARARUAMA	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	844291	072.29X.XXX-00	NAO ATENDIDO	PERFIL 1	2	0	4
SUDESTE	RJ	330020	ARARUAMA	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	818386	056.59X.XXX-54	NAO ATENDIDO	PERFIL 1	2	0	5
SUDESTE	RJ	330020	ARARUAMA	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	829494	143.79X.XXX-12	NAO ATENDIDO	PERFIL 2	1	20	6
SUDESTE	RJ	330020	ARARUAMA	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	843615	114.34X.XXX-04	NAO ATENDIDO	PERFIL 2	1	20	7
SUDESTE	RJ	330020	ARARUAMA	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	812280	939.57X.XXX-20	NAO ATENDIDO	PERFIL 2	1	20	8
SUDESTE	RJ	330020	ARARUAMA	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	840744	153.04X.XXX-19	NAO ATENDIDO	PERFIL 2	1	10	9
SUDESTE	RJ	330020	ARARUAMA	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	818065	043.33X.XXX-07	NAO ATENDIDO	PERFIL 2	1	0	10
SUDESTE	RJ	330020	ARARUAMA	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	812281	004.99X.XXX-00	NAO ATENDIDO	PERFIL 2	1	0	11
SUDESTE	RJ	330020	ARARUAMA	EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)	817041	048.78X.XXX-19	NAO ATENDIDO	PERFIL 2	1	0	12

Relata que precisa entregar o referido documento até 16/08/2024 ao Município em que irá exercer o cargo público.

Argumenta que a turma correspondente, no *campus* da Ilha do Fundão já colou grau, não havendo motivos para discrepância em relação à turma de Macaé.

Pontua ter sido a 1ª colocada no Sistema de Seleção Unificada 2018.2 (SISU), ter obtido 980 pontos na redação do ENEM e CR 8,3 durante o curso de Medicina (evento 1, ANEXO3).

Pretende, assim, a antecipação da colação de grau em observância ao disposto no artigo 47, §2º da Lei n.º 9.394/96.

Pois bem.

Inicialmente, observo que a Autora ainda tem carga horária a cumprir e está cursando matérias do curso de Medicina, conforme histórico escolar emitido em 06/08/2024 (evento 1, ANEXO2) (evento 1, ANEXO3).

2022/2	-----> Cursando RCS MCMU05						
	MCMX07	Iniciação Científica VII	4.0	140.0	ncg	4.0	***** AP
	MCMU05	Internato Rotator Saúde Adulto	23.0	880.0	ncg	23.0	***** AP
	Totais: no período		27.0	1,020.0		27.0	0.0 CR *****
	acumulado		239.0	6,578.0		235.0	1,525.5 8.3
2023/1	-----> Cursando RCS MCMU05						
	MCMU03	Internato Rotator Med Família	23.0	880.0	ncg	23.0	***** AP
	Totais: no período		23.0	880.0		23.0	0.0 CR *****
	acumulado		262.0	7,458.0		258.0	1,525.5 8.3
2023/2	-----> Cursando RCS MCMU05						
	MCMU02	Internato Rotator Saúde Mulher	23.0	880.0	ncg	23.0	***** AP
	Totais: no período		23.0	880.0		23.0	0.0 CR *****
	acumulado		285.0	8,338.0		281.0	1,525.5 8.3

2024/1	-----> Cursando RCS MCMU04						
	Totais: no período		0.0	0.0		0.0	0.0 CR *****
	acumulado		285.0	8,338.0		281.0	1,525.5 8.3
Seq	Código	Nome do RCC	Início	Conclusão	Carga Horária		

ALUNO:	FERNANDA VALENTIM COSTA		CURSO ATUAL:	Medicina - M	
DRE:	118177723		SITUAÇÃO ATUAL:	Ativa	
Resumo					
	Total a ser cumprido		Cumpridos		Falta cumprir
	Crédito	C.H.	Crédito	C.H.	Crédito C.H.
Obrigatórias	184.0	4900	178.0	4610	6.0 290
Escolha condicionada	12.0	420	34.0	1088	0.0 0
Escolha Restrita - Grupo Internato Rotatório	92	3520	69.0	2640	23.0 880
Livre escolha	0.0	0	22.0	668.0	0.0 0.0
Extensão	0.0	0	0.0	360	0.0 0

Ademais, a Coordenação do Curso de Medicina esclarece que a colação de grau somente ocorrerá após 30 dias da conclusão de todas atividades e carga horária obrigatória do curso de internato.

UFRJ

Sistema Integrado de Gestão Acadêmica

Prezados discentes,

A Coordenação do Curso de Medicina informa que, após deliberação dos membros (inclusive de representantes discentes) na 4º Sessão Ordinária do Colegiado de Medicina ocorrida em 10/07/2024 e após registro em ata com posterior aprovação pelos seus constituintes que, a colação de grau das turmas de Medicina ocorrerá de maneira presencial e em até 30 dias após findar todas as atividades e carga horária obrigatórias do curso e do internato, em virtude de questões administrativas. Encaminhamos para conhecimento a Resolução CEG nº 14, de 15 de dezembro de 2021 que estabelece um prazo máximo de 90 dias.

Atenciosamente

Coordenação do Curso de Medicina

Sistema Integrado de Gestão Acadêmica
Superintendência Geral de Ensino
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Por fim, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional prevê a abreviação da duração dos cursos, mas somente nas hipóteses de alunos com aproveitamento extraordinário devidamente comprovado por meio de provas e avaliações específicas, aplicados por banca examinadora especial, o que não é o caso dos autos.

Confira-se:

"Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

.....

§ 2º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

....."

Portanto, não evidenciado o *fumus boni iuris*, entendo pelo indeferimento da liminar e manutenção da decisão do Juízo de origem.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, VOTO por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa.